



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין  
עינת מידן בלום

דביר רפי  
באמצעות ב"כ עו"ד שילה אוריאל

המבקש:  
(הנתבע)

-נגד-

קוגל יונה  
באמצעות ב"כ עו"ד מועלם ציון

המשיבה:  
(התובעת)

### החלטה

בקשה מתאריך 30.08.23 לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן ביום 24.07.23 (להלן – **פסק הדין**) בשל ערעור שבכוונת המבקש להגיש על פסק הדין והן על החלטה מיום 20.10.22. בפסק הדין ניתן צו מניעה האוסר על המבקש או מי מטעמו לעשות בשטח המוצמד לדירתו שימוש שאינו לצורך מעבר.

#### רקע כללי

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף בן שמונה דירות, הנמצא ברחוב העצמאות 80 קריית אתא, הידוע כגוש 11012 חלקה 111 (להלן – **הבית המשותף**). לבית רשום תקנון מוסכם משנת 1976 (להלן – **התקנון המוסכם**).

2. התובעת היא הבעלים של דירת מגורים הנמצאת בצד האחורי-מזרחי של החלקה; ומוצמדת לה בין היתר, קרקע המסומנת בתשריט באות ה'. הנתבע הוא הבעלים של תתי חלקות 1, 2 ו-4 שרשומות להן הצמדות שונות. לענייננו רלוונטית הצמדה א', ששטחה 177.39 מ"ר, המשותפת לתתי חלקות 1-4 (להלן – **הצמדה א'** או **ההצמדה**).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. כפי שפורט בפסק הדין בהרחבה, מוקד המחלוקת בין הצדדים הוא בשאלת סוג השימוש המותר בהצמדה א', לגביה נקבע בסעיף 1.א לתקנון המוסכם כי "במעבר המסומן על התשריט באות א' בשטח 177.39 ממ"ר זכות מעבר בלבד לדירות חלקות משנה 111/1 עד 111/4 כולל".
4. בבסיס פסק הדין עומדת הסכמתם הדיונית של הצדדים ש"פרשנות התקנון המוסכם ביחס לשימוש המותר בהצמדה א' שבבעלות הנתבע, תוכרע על ידי המפקחת על יסוד טיעוני הצדדים בכתב", להסכמה זו ניתן תוקף של החלטה ביום 29.01.23. זה המקום לציין כי במסגרת אותה הסכמה דיונית, הצדדים הסכימו שהסעד הנוסף שהתבקש בנושא תחזוקת שביל משותף יוכרע על יסוד רשמיה של המפקחת מהביקור שערכה במקום.
5. בהתאם למוסכם הוגשו טיעוני הצדדים בכתב. לאחר שבחנתי את הטענות, ניתן פסק הדין האוסר על הנתבע שימוש בהצמדה א', שאינו לצורך מעבר, בהתאם ללשון התקנון המוסכם, שאינה משתמעת לשני פנים, ובהעדר ראיות המובילות למסקנה אחרת.
6. להשלמת התמונה יצוין, שקודם להליך המשפטי בתיק שלפניי, התנהל הליך משפטי בין הצדדים בבית משפט השלום בקריות, בתביעה שהגיש המבקש נגד המשיבה בין היתר בטענות להשתלטות על חלקים מהצמדה א'. בפסק דין זה חויבה התובעת בין היתר לסלק ידה מהצמדה א' [ת"א (שלום-קריות) 14081-03-18 דביר נ' קוגל (נבו 21.10.21)] (להלן – **ההליך הקודם**).

תמצית טענות המבקש

7. בבקשתו טען המבקש את הטענות הבאות:

א. פסק הדין מעקר מכול תוכן את זכותו הקניינית של המבקש בהצמדה א', תוך התעלמות מאופי הסביבה והנכסים הסמוכים, לרבות בעלי הצמדה ז'; שתיאורה בתשריט הבית המשותף זהה לתיאור הצמדה א'. ראוי היה להתייחס



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לשימושים שנעשים בהצמדה זו, בפרט בנסיבות שבהן המפקחת ביקרה במקום והבחינה בחניית כלי רכב על הצמדה זו.
- ב. הסכמתה שבתיקה של המשיבה לשימוש שנעשה בהצמדה זו כחניה, מוכיחה שההצמדה המתוארת כ"קרקע (זכות מעבר)" מאפשרת גם חניה ולא רק מעבר.
- ג. מאז בניית הבית המשותף מתקיים סטטוס קוו מכוחו משמשים החלקים הלא מבונים גם לחניית כלי רכב, לרבות שטח הצמדה א'.
- ד. פסק הדין מתעלם מהתיאור העיקרי של הצמדה א' כ"קרקע", כפי שמופיע בתשריט: "קרקע (זכות מעבר)", ומאומד דעתם של מנסחי התשריט והתקנון. בעת מתן פרשנות לתשריט ולתקנון, היה על המפקחת להזהיר את עצמה שהמשיבה לא הביאה ראיות להוכחת אומד כוונת מנסחי התקנון המוסכם, ומחדל זה יש לזקוף לחובתה. המבקש מציין בבקשתו את שמותיהם של עורך התשריט ושל אחד מהחתומים על התקנון המוסכם וכן את פרטי ההתקשרות עמם. מלאכת הפרשנות הייתה צריכה להיעשות לפי המשמעות של זכות מעבר במועד שבו נוסחו התקנון והתשריט, בשנת 1976.
- ה. פסק הדין ניתן ללא סמכות, תוך התעלמות מקיומו של מעשה בית דין. בפסק הדין שניתן בהליך הקודם נקבע כי למשיבה "אין כל זכות החזקה או זכות מעבר בשטח הידוע כשטח א' בתשריט הבית המשותף". מכאן שבית המשפט מצא שיש להקנות למבקש זכות חזקה, נוסף על הזכות למעבר, ולא הוטלה מגבלה ביחס לשימוש בהצמדה א' למעט איסור בנייה.
- ו. פסק הדין שגוי בכך שהוא דוחה את טענת המבקש, שיש לפרש את משמעות הצמדה א', תוך השוואה להגדרה של "דרך" בחוק התכנון והבניה.
- ז. פסק הדין מתעלם מטענת המבקש כי התובעת נהגה בעבר לחנות על גבי הצמדה א', בנימוק שטענה זו חורגת מההסכמה הדיונית. מלאכת הפרשנות אינה יכולה להיות מנותקת מהנסיבות.
- ח. הערעור יוגש גם על ההחלטה מיום 02.10.22 שקבעה באופן שגוי כי השאלה שבמחלוקת נוגעת לתוכנה של זכות המעבר, בעוד השאלה שעמדה להכרעה היא מה תוכנה של "קרקע (זכות מעבר)", כמופיע בתשריט הבית המשותף.
- ט. בעניין מאזן הנוחות טען המבקש כי זמן קצר לאחר מתן פסק הדין החלו התובעת ואחרים מטעמה להטרידו במקום עסקו, הוזמנה משטרה שהשליכה



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הסחורה לתוך שטח החנות. המבקש בן 73 ומצבו הבריאותי הולך ומחמיר, והוא נזקק להחנות את רכבו בסמוך לחנות, ואין לו חלופה אחרת לחניה. מדובר בחנות חומרי בניין, ולעסק זה נדרשת נגישות קבועה ללקוחות, לצורך העמסת ציוד כבד. לבקשתו צירף הנתבע חוות דעת המצביעה על הנזק הכלכלי שעלול להיגרם לנתבע בשל יישום פסק הדין, עד כדי גדיעת מטה לחמו. קיים חשש שבהעדר נגישות של הנתבע ושל לקוחותיו לחנות, ובהעדר מקום לפריקת הסחורה, ייאלץ הנתבע לסגור את עסקו. מדובר בנזק שלא יהיה ניתן לתקנו, גם אם יבוטל פסק הדין בערעור.

תמצית טענות המשיבה

8. בתגובתה טענה המשיבה את הטענות הבאות:

- א. יש לדחות את הבקשה בשל חריגתה מהיקף העמודים הקבוע בתקנות ובשל צירוף ראיות שלא הוגשו בהליך.
- ב. לא מדובר בבקשה לעיכוב ביצוע אלא בניסיון לנהל את התיק מחדש, תוך העלאת טיעונים עובדתיים חדשים שלא נטענו בהליך העיקרי, ותוך הוספת ראיות חדשות, בניגוד להסדר הדיוני שקבע הכרעה על יסוד טיעונים בכתב, מטעם זה אף הופסקה שמיעת הראיות.
- ג. טענת המבקש כי בשטח הצמדה א' נהג להחנות את רכבו, וכך גם המשיבה, אינה אמת, והיא עומדת בסתירה לטענת המבקש בהליך הקודם, שהמשיבה השתלטה על הצמדה א' ומונעת ממנו שימוש בשטח זה. המשיבה ובני ביתה מעולם לא חנו בהצמדה, וזו שימשם למעבר.
- ד. התצהיר שהוגש על ידי בנו של המבקש רצוף אמירות שקריות; התצהיר כולל טענות רבות בניגוד לפסיקה המורה כי תצהיר המוגש בתמיכה לבקשה לעיכוב ביצוע יכול רק עובדות ביחס למאזן הנוחות, ואין לכלול בו עובדות חדשות, ודאי לא חוות דעת מומחה. התנאי הראשוני שיש להוכיח לצורך עיכוב ביצוע פסק דין הוא אפשרות לנזק בלתי הפיך וקושי בהחזרת המצב לקדמותו אם יבוצע פסק הדין. אך לא זה המקרה שלפנינו. הפסקת השימוש של המבקש בהצמדה לצורך חניה או הצבת סחורה הפיכים לגמרי. עד למתן



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

**מס' תיק: 8/219/2022**  
**מס' בקשה: 8/441/2023**

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פסק הדין בהלך הקודם המבקש לא עשה בשטח זה שימוש בחנייה, שכן המעבר שימש מאז ומעולם כניסה לדירת המשיבה.

ה. ביחס לסיכויי הערעור, פסק הדין פשוט ומבוסס, אין פרשנות אחרת ללשון התקנון, אין ממש בטענה לחוסר סמכות ולמעשה בית דין. בהחלטה מיום 20.10.22 נקבע שהתביעה היא במסגרת סמכותה הייחודית של המפקחת על רישום מקרקעין, כיוון שמקור עילתה בתקנון המוסכם. הטענה למעשה בית דין נדחתה בצדק, בשים לב לכך שהתביעה בהליך הקודם הוגשה על ידי המבקש ובמרכזה עמדה מחלוקת אחרת מזו שהוכרעה בפסק הדין.

ו. מצבו הבריאותי של המבקש לא יכול להשפיע על פרשנות התקנון המוסכם, ומכול מקום, מצבה הבריאותי של המשיבה המרותקת לכיסא גלגלים ומוכרת כנכה בשיעור 100%, חמור באופן ניכר מזה של המבקש. המשיבה העידה על הסיכון הרב הנגרם מהמכוניות החונות, המונעות מעבר על המדרכה, ומאלצות אותה לנסוע עם קלנועיתה על הכביש, ומשכך לא ברורה הטענה שמאזן הנוחות נוטה לצד המבקש.

**דיון והכרעה**

**לאחר בחינת טיעוני הצדדים, מצאתי לדחות את הבקשה.**

9. כלל הוא כי הגשת ערעור על החלטה אינה מצדיקה כשלעצמה עיכוב ביצוע של פסק דין (ראו תקנה 145 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן - **התקנות**)). כחריג לכלל, נקבע בתקנה 145(ב) לתקנות כי בית המשפט רשאי לעכב ביצוע של החלטה בתנאים שייראו לו, וזאת כל עוד לא הוגש ערעור במועד הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע.

10. בבואו להכריע בבקשה לעיכוב ביצוע של החלטה, על בית המשפט לתת דעתו לשני שיקולים: סיכויי הערעור ומאזן הנוחות. על המבקש לעכב ביצוע של החלטה להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים: שקיים סיכוי טוב שערעורו יתקבל ושמאזן הנוחות נוטה לטובת עיכוב הביצוע, במובן זה שאם הערעור יתקבל, אי



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אפשר יהיה להשיב את המצב לקדמותו ע"א 2841/18 דגמי נ' זידה (נבו 10.6.2018) ע"א 6361/19 טלבי נ' אטלס דנה עו"ד – בתפקידה כנאמנת (נבו 18.11.2019). בין סיכויי הערעור למאזן הנוחות מתקיים יחס של "מקבילית כוחות"; ככל שסיכויי הערעור גבוהים ניתן להקל בדרישה של מאזן הנוחות ולהפך. עם זאת בפסיקה נקבע כי את עיקר המשקל יש לייחס לשיקול של מאזן הנוחות [ראו: ע"א 8718/21 עמותת "אור תורה" עמותה להפצת לימוד תורה נ' הכהן (נבו 14.2.22)].

11. בעניין סיכויי הערעור, רבות דובר על הקושי הגלום בהערכת סיכויי הערעור על ידי המותב שנתן את פסק הדין, וכבר נפסק שבעת בחינת סיכויי ההצלחה של הערעור, ראוי שהערכאה הדיונית תנקוט איפוק (רע"א 1810/08 ס.י. נ' דהן (נבו 02.03.2009); בש"א 6378/96 (ע"א 4898/96 החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ נ' י. שינר ושות' מהנדסים יועצים בע"מ) (1996)).

12. לצורך הכרעה בבקשה זו, אניח כי אי אפשר לקבוע בשלב זה שסיכויי הערעור משוללים כל יסוד, עם זאת בזהירות המתחייבת, ובלי שיהא בדבר לקבוע מסמרות, נראה שסיכויי הערעור אינם גבוהים. נימוקי המבקש כוללים טענות שנבחנו והוכרעו בפסק הדין, ולא מצאתי בבקשתו טענה המצביעה על טעות בולטת שנפלה בפסק הדין, שממנה יש להסיק כי סיכויי הערעור גבוהים. יתרה מזאת, חלק ניכר מהבקשה עניינו בטענות חדשות שלא הועלו על ידי המבקש בהליך העיקרי; חלקן טענות בירור עובדתי ושמיעת ראיות - על אלו ויתרו הצדדים במסגרת הסכמתם הדיונית, ש"ההכרעה בנושא פרשנות התקנון המסוכס בנוגע למהות השימוש המותר בהצמדה א' תוכרע על סמך טיעוני הצדדים בכתב" (מתוך הודעת המבקש מיום 24.01.22).

13. ביחס לסיכויי הערעור על ההחלטה מיום 20.10.22 – המבקש טוען כי במסגרת הערעור על פסק הדין, הוא זכאי לערער גם על החלטה זו, שבה נדחתה טענתו להעדר סמכות עניינית של המפקחת לדון בתביעה נגד שימוש שעושה בעל דירה בשטחו הפרטי, וכן ביחס לדחיית טענתו בדבר קיומו של מעשה בית דין. יש לדחות את הטענה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
חיפה

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

מפקחת על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בזיקה לסעיף 52 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, המבחין בין פסק דין לבין החלטה אחרת, נקבע בתקנה 150 לתקנות סדר הדין האזרחי כי החלטה הניתנת לערעור ברשות בלבד ניתנה להשגה גם במסגרת הערעור על פסק הדין. אלא שערעור על החלטה של המפקח על רישום מקרקעין אינה מוגשת לפי חוק בתי המשפט אלא לפי סעיף 77(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הקובע שכל צד לסכסוך הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המפקח, רשאי להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, בין אם מדובר בפסק דין ובין אם מדובר בהחלטה אחרת [ראו: עש"א (חיפה) 22-07-29395 קלמנוביץ' נ' פישר (נבו 24.10.22)]. משלא הוגש ערעור על ההחלטה מיום 22.10.22, הרי שמדובר בהחלטה חלוטה, שאין המבקש יכול עוד להשיג עליה.

15. אשר למאזן הנוחות, לא שוכנעתי שייגרם למבקש נזק בלתי הפיך אם בתקופת הביניים עד להכרעה בערעור, יימנע ממנו או מלקוחותיו להחנות את רכבו בהצמדה א'. עיינתי בחוות הדעת שצורפה לבקשה, המצביעה על מצוקת חניה לכאורה ברחוב שבו נמצא הבית המשותף, וכן על קביעת המומחה כי "לפי הערכתו ניתן לצפות לירידה משמעותית בהיקף הפדיון של העסק בעשרות אחוזים אם תמומש החלטת המפקחת על רישום המקרקעין למניעת חניה בשטח ההצמדה א'". מדובר בהערכה סתמית וכללית, ללא פירוט הנתונים שעליהם היא מבוססת, ואין בה להוכיח את טענת המבקש כי בהעדר נגישות שלו ושל לקוחותיו לחנות בתקופת הביניים עד להכרעה בערעור, ייאלץ הנתבע לסגור את עסקו. לאחר ששקלתי את מידת הקושי הכרוכה בהשבת המצב לקדמותו, היה ויתקבל הערעור, אל מול זכותה של המשיבה ליהנות מפירות זכייתה ללא דיחוי, מצאתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה. לנוכח מסקנה זו, לא מצאתי שיש להידרש ליתר טענות הצדדים, לרבות טענת המשיבה כי עד למתן פסק הדין בהליך הקודם ממילא לא נהג המבקש להחנות כלי רכב בהצמדה א', טענה לגביה קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים.

16. סוף דבר – הבקשה נדחית. לאחר שנתתי דעתי בין היתר לנושא המחלוקת ולהתנהלותם של הצדדים, אני מורה על חיוב המבקש בהוצאות המשיבה בסך 1,500



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**חיפה**

מס' תיק: 8/219/2022  
מס' בקשה: 8/441/2023

**מפקחת על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נח לתשלום בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק  
מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור את תיק הבקשה.

ניתנה ביום ל' תשרי תשפ"ד, 15 באוקטובר 2023, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדֵן בִּלּוֹם

**מפקחת על רישום מקרקעין**